



OFICIO N° 887-2025-DIGA-UNI

Dr.

ARTURO FERNANDO TALLEDO CORONADO

Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Presente. –

Asunto:	Remisión de opinión legal y propuesta de adenda de contrato de arrendamiento con GYM ONCE S.A.C.
Referencia:	a) Carta de GYM ONCE S.A.C b) Oficio N.° 2358-2025-OAJ-UNI c) Proyecto de Adenda N.° 1

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, en atención a la documentación de la referencia, poner en su conocimiento lo siguiente:

1. La empresa **GYM ONCE S.A.C.** solicitó la renovación del contrato de arrendamiento del Espacio 01 – Sector “V” del campus universitario por un periodo adicional de seis (6) meses.
2. La **Oficina de Asesoría Jurídica**, mediante Oficio N.° 2358-2025-OAJ-UNI, ha señalado que el contrato tuvo vigencia del 15/03/2025 al 15/09/2025, que la solicitud de renovación fue presentada dentro de plazo y que corresponde al **Consejo Universitario** pronunciarse respecto a la petición, precisando que, de aprobarse, deberá formalizarse mediante adenda que aclare expresamente la renovación.
3. La **Unidad de Abastecimiento** ha preparado un proyecto de **Adenda N.° 1**, en el cual se plantea extender el plazo contractual por un (01) mes adicional, del 16/09/2025 al 15/10/2025, incluyendo ajustes a la cláusula de plazo, renta mensual y condiciones de pago.

En ese sentido, y en cumplimiento de lo opinado por la OAJ, se eleva a su Despacho la documentación correspondiente, a efectos de que el caso sea sometido a la consideración del **Consejo Universitario** para su evaluación y decisión respecto a:

- La aprobación o no de la renovación solicitada por el arrendatario (6 meses adicionales).
- La pertinencia de formalizar la prórroga contractual mediante la Adenda preparada por la Unidad de Abastecimiento.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Dirección General de Administración

- La verificación de que las condiciones de arrendamiento resulten conformes con lo establecido en la convocatoria pública que dio origen al contrato.

Finalmente, se recomienda disponer que en futuras contrataciones o adendas se gestione la modificación contractual dentro del plazo de vigencia, a fin de evitar riesgos de ineficacia legal.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
RUIZ GUEVARA Carlos Gustavo FAU
20169004359 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 29/09/2025 11:25:47-0500

Documento firmado
Ing. Carlos Gustavo Ruiz Guevara
Director General de Administración



Firmado digitalmente por:
TALLEDO CORONADO Arturo Fernando
FAU 20169004359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/09/2025 14:47:08-0500



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

Lima, 19 de septiembre de 2025

Exp. SGD N° 137740-2025

OFICIO N°2358 -2025-OAJ-UNI

Ing. CARLOS GUSTAVO RUÍZ GUEVARA
Director General de Administración

Presente. -

Asunto : Opinión de adenda a contrato de arrendamiento suscrito con GYM ONCE
Referencia : Oficio 856-2025-DIGA-UNI

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; y en mérito al documento de la referencia, por el cual se adjunta el proyecto de adenda al contrato de arrendamiento del espacio 01 del sector V del campus universitario, suscrito entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la empresa GYM ONCE S.A.C.

Al respecto se debe señalar que la cláusula tercera del contrato de arrendamiento señala:

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo de arrendamiento será de seis (06) meses, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato y la entrega del espacio.

(...)

Del contenido del contrato se estipula que, la suscripción del mismo y la entrega del espacio sería realizada en un solo acto siendo que, con la concurrencia de ambos supuestos, se iniciaría el computo del plazo del contrato de arrendamiento.

Sin embargo, se observa que, el contrato de arrendamiento fue suscrito con fecha 12 de febrero de 2025, y el local o espacio fue entregado el 15 de marzo de 2025, por lo que la concurrencia de los supuestos para iniciar el cómputo del plazo del arrendamiento, recién se cumplió el día 15 de marzo, sin embargo a opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica en virtud a que la suscripción del contrato y la entrega del espacio fueron en fechas diferentes y no como se estipuló en el contrato, debió ser advertido oportunamente y aclarado mediante una adenda.

Respecto a la suscripción de la adenda que ha sido puesta a conocimiento de la Oficina de Asesoría Jurídica, debemos señalar que, cualquier modificación del contrato debe ser ejecutada antes del vencimiento del mismo, sin embargo, el segundo párrafo de la cláusula tercera señala:

Las partes podrán renovar el presente contrato por seis (06) meses adicionales, siempre que exista un acuerdo previo entre las partes, sin que esto importe que la UNI se encuentre obligada a renovar el contrato.

(...)



De lo expuesto, se aprecia que, el plazo del contrato fue de seis meses, computables desde el 15 de marzo de 2025 culminando el 15 de septiembre de 2025, por lo que el contrato habría vencido, sin embargo; mediante comunicación de fecha 04 de septiembre de 2025, el arrendatario GYM ONCE S.A.C., ha solicitado formalmente la renovación del contrato por 06 meses adicionales, siendo la petición realizada dentro del plazo de ejecución del contrato, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.

En ese sentido considerando que, el arrendatario aún mantiene la posesión del inmueble objeto de arrendamiento, a opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, la solicitud de renovación debe ser puesta a conocimiento del Consejo Universitario, quien deberá resolver la petición del arrendatario y pronunciarse respecto al plazo de renovación del contrato.

En el supuesto de que la petición del arrendatario sea aprobada total o parcialmente, a opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, significará que la adenda formalizará la prórroga tácita del contrato bajo nuevas condiciones y permite introducir o modificar términos como el plazo de vigencia.

Asimismo, de aprobarse la renovación del plazo de arrendamiento, los antecedentes de la adenda deberán redactarse en el sentido de la renovación del contrato de arrendamiento y no de una prórroga.

Recomendamos que el área encargada de realizar los procedimientos de licitación, bajo la cual se otorgó en arrendamiento el espacio 01 del sector V del campus universitario, verifique que la renovación del contrato o su extensión, no sea contrario a las condiciones establecidas para el arrendamiento.

Por último, recomendamos que, se verifiquen los plazos de renovación y que en el futuro, cualquier hecho que sea sujeto de aclaración mediante una adenda, sea realizado durante la vigencia del contrato, caso contrario existiría un riesgo de que la adenda sea ineficaz.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
ANCO ALARCON Catterine
Neddy FAU 20189004359 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Documento firmado digitalmente 11:08:37-0500

Abg. Catterine Neddy Anco Alarcón
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Universidad Nacional de Ingeniería



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Dirección General de Administración

Lima, 18 de setiembre del 2025

OFICIO N° 856-2025-DIGA-UNI

Sra.

Abog. Catterine Neddy Anco Alarcon
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Presente. –

Asunto:	Solicitud de opinión legal sobre el Proyecto de Adenda N.º 1 al Contrato de Arrendamiento con la empresa GYM ONCE S.A.C.
Referencia:	Oficio N.º 299-NELQ-ACP-UA-UNI/2025

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, en atención a los antecedentes remitidos por la Unidad de Abastecimiento, referidos al contrato de arrendamiento del **Espacio 01 del Sector “V” del campus universitario**, suscrito entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la empresa **GYM ONCE S.A.C.**

Como se aprecia del **Acta de Entrega del Espacio de fecha 15 de marzo de 2025**, la puesta a disposición del inmueble se efectuó en dicha fecha, lo cual difirió del cronograma originalmente previsto. Posteriormente, mediante **carta de fecha 04 de setiembre de 2025**, el arrendatario solicitó la renovación del contrato por un periodo adicional. A su vez, la **Unidad de Abastecimiento, a través del Oficio N.º 299-NELQ-ACP-UA-UNI/2025**, ha sustentado técnicamente la pertinencia de formalizar la **Adenda N.º 1**, ajustando el inicio del plazo al 15 de marzo de 2025 y ampliando el contrato por un (01) mes adicional, hasta el 15 de octubre de 2025.

En ese marco, y conforme al **proyecto de Adenda** elaborado por la Unidad de Abastecimiento, se solicita a la **Oficina de Asesoría Jurídica emitir su opinión legal**, a fin de proceder conforme a lo que en derecho corresponda.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUEVARA Carlos Gustavo FAU
20169004359 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 18/09/2025 15:35:08-0500

Documento firmado
Ing. Carlos Gustavo Ruiz Guevara
Director General de Administración



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Unidad De Abastecimiento
Área De Control Patrimonial

Exp: 2025- 137740

Lima, 15 de setiembre de 2025

OFICIO N° 299-NELQ-ACP-UA-UNI/2025

ING. CARLOS GUSTAVO RUIZ GUEVARA

Director General de Administración
Universidad Nacional de Ingeniería

Presente. –

URGENTE

Asunto: Sustento técnico y recomendación de Adenda N.º 1 al Contrato de Arrendamiento del Espacio 01 del Sector “V” del campus de la UNI

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, remitir el sustento técnico y la recomendación respecto al proyecto de Adenda N.º 1 al Contrato de Arrendamiento del Espacio 01 del Sector “V” del campus de la Universidad Nacional de Ingeniería, suscrito entre LA UNI y la empresa GYM ONCE S.A.C.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el Acta de Entrega del Espacio de fecha 15 de marzo de 2025, el inicio efectivo del uso del inmueble y del cómputo del plazo contractual comenzó en dicha fecha. Asimismo, mediante carta de fecha 04 de setiembre de 2025, el arrendatario solicitó la renovación del contrato, la cual ha sido evaluada en coordinación con la Dirección General de Administración.

En ese sentido, se ha considerado pertinente formalizar la Adenda N.º 1, con la cual se ajusta la fecha de inicio del arrendamiento al 15 de marzo de 2025 y se amplía el contrato por un (01) mes adicional, hasta el 16 de octubre de 2025, manteniéndose vigentes todas las obligaciones asumidas en el contrato original. En virtud de lo expuesto, se acuerda que la Cláusula Tercera, la Cláusula Cuarta y la Cláusula Séptima, Numeral 7.2, sean modificadas conforme a lo dispuesto en el proyecto de Adenda.

Debe resaltarse que la prórroga propuesta no afecta a la Universidad, toda vez que el espacio no se encuentra en proceso de convocatoria y su formalización contribuye a garantizar la continuidad del servicio y la correcta gestión patrimonial de la UNI.

En ese contexto, se remite el proyecto de Adenda con la recomendación de que el presente expediente sea elevado a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), a fin de contar con su opinión legal y proceder conforme a lo que corresponda.

Se adjunta al presente:

- Acta de Entrega del Espacio 01 (15 de marzo de 2025).
- Carta de solicitud de renovación de GYM ONCE S.A.C. (04 de setiembre de 2025).
- Contrato de Arrendamiento del Espacio 01.
- Proyecto de Adenda N.º 1.

Sin otro particular, quedo atento a su gentil respuesta.



Firmado digitalmente por:
GUILLEN ROMANI Cesar
Augusto FAU 20189004359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2025 18:10:52-0500

C.P. CESAR A. GUILLEN ROMANI

Jefe del Área de Control Patrimonial
Unidad de Abastecimiento



Firmado digitalmente por:
AGUILAR ESTRADA Carlos Enrique
FAU 20169004359 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 17/09/2025 17:44:08-0500

LIC. CARLOS ENRIQUE AGUILAR ESTRADA

Jefe de Unidad de Abastecimiento
UNI

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EL ESPACIO 1 DEL SECTOR "V" DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Conste por el presente el contrato de arrendamiento que celebran de una parte

La Universidad Nacional de Ingeniería (LA UNI): Institución de educación superior identificada con RUC N° 20169004359, con domicilio legal en Av. Túpac Amaru N° 210, Distrito de El Rímac, Provincia y Departamento de Lima. Debidamente representada por su Rector, **Pablo Alfonso López Chau Nava**, identificado con DNI N° 25331980, conforme a la Resolución Rectoral N° 1353 de fecha 10 de noviembre de 2021. En adelante, **LA UNI**, y de la otra parte;

Gym Once S.A.C. (EL ARRENDATARIO): Empresa identificada con RUC N° 20562970496, con domicilio legal en Av. Benavides N° 4981, Urb. Gardenias, Santiago de Surco, Lima, debidamente representada por el Sr. **Tenorio Levano José Adolfo**, identificado con DNI N° 07506927, según poderes inscritos en la partida 15605650, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL ARRENDATARIO**.

El presente contrato se suscribe en los términos y condiciones que a continuación se señalan en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. **LA UNI**, es propietaria del inmueble ubicado en la Av. Túpac Amaru Cuadra 16 Esquina con Avenida 18 de enero, cuya área asciende a 32,000 metros cuadrados, el mismo que obra inscrita en la partida N° 49052337 del Registro de Propiedad Inmueble (en adelante **EL INMUEBLE**).
- 1.2. En **EL INMUEBLE**, existe una edificación cuya extensión asciende a 11,706.00 (antes tiendas Metro) quedando un área remanente donde existen edificaciones y áreas de terreno, los cuales serán divididos en áreas específicas, que serán objeto de arrendamiento, cada una de las áreas o locales, se grafican en el plano de ubicación de las áreas adjunto al presente contrato como **ANEXO 01**.
- 1.3. **EL ARRENDATARIO**, es una persona jurídica, cuya actividad comercial es de clubes deportivos, quien tiene interés en arrendar uno de los espacios ubicados en el inmueble, con la finalidad de ejecutar actividades comerciales, conforme a las políticas de arrendamiento que señale **LA UNI**.
- 1.4. Con fecha 14 de enero de 2025, el Comité de Selección designado mediante Resolución Directoral N° 817-2024-DIGA de fecha 29 de noviembre de 2024 otorgó la Buena Pro del arrendamiento, convocado bajo **Bases Administrativas N° 001-2024-UNI**, correspondiente al **ESPACIO 1 del Sector "V"** del Campus de **LA UNI**, conforme a los términos y condiciones establecidos en los documentos que forman parte del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto otorgar en arrendamiento un área de **1,020.25 m²**, ubicada en **EL INMUEBLE** ubicada entre la Av. Túpac Amaru y la Av. 18 de enero, Distrito de El Rímac, Provincia y Departamento de Lima. (en adelante **EL ESPACIO 1**), ubicado conforme al plano de ubicación de áreas y locales adjunto al presente como **ANEXO 01** y cuya descripción específica se encuentra en el **ANEXO 02**, que es parte integrante del presente contrato.

Por su parte, **EL ARRENDATARIO** pagará como contraprestación, el importe señalado en la cláusula cuarta del presente contrato.

El presente contrato será exclusivamente respecto a EL ESPACIO 1, no siendo extensiva a ninguna otra área de **EL INMUEBLE**, estacionamientos o áreas comunes.

Para efectos de cualquier trámite municipal, y ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) la numeración del espacio comercial será **ESPACIO 01** ubicado en Avenida Túpac Amaru Cuadra 16 Esquina con Avenida 18 de enero, distrito del Rímac.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo de arrendamiento será de **seis (06) meses**, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato y la entrega del espacio.

Las partes podrán renovar el presente contrato por seis (06) meses adicionales, siempre que exista un acuerdo previo entre las partes, sin que esto importe que la UNI se encuentre obligada a renovar el contrato.

La solicitud de renovación deberá ser presentada por **EL ARRENDATARIO** con al menos treinta (30) días de anticipación al vencimiento del plazo de arrendamiento, siempre que haya cumplido con todas las obligaciones que asume en el presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA RENTA MENSUAL

EL ARRENDATARIO abonará mensualmente la suma de S/ 26,129.53 (veintiséis mil, ciento veintinueve con 53/100 soles) mensuales, incluido el IGV, debiendo pagar a la firma del presente contrato un mes de adelanto.

Los pagos deberán realizarse conforme al siguiente detalle:

Mes	Fecha de Pago	Monto de Alquiler (S/)
Enero	A la firma del contrato	26,129.53
Febrero	21/02/2025	26,129.53
Marzo	21/03/2025	26,129.53
Abril	21/04/2025	26,129.53
Mayo	21/05/2025	26,129.53
Junio	21/06/2025	26,129.53

El pago se realizará en la siguiente cuenta de la Universidad Nacional de Ingeniería:

Cuenta Corriente en moneda nacional en el Banco de la Nación:
Cuenta Corriente N° 0000-177512
CCI N° 01800000000017751201

Sin perjuicio de lo expuesto, la Universidad Nacional de Ingeniería, podrá solicitar que el monto de arrendamiento pueda ser depositado a otra cuenta, siempre que lo comunica a **EL ARRENDATARIO** por escrito, y que la nueva cuenta sea de titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.

CLAÚSULA QUINTA: DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL ARRENDATARIO entrega la suma de S/ 26,129.53 (veintiséis mil, ciento veintinueve con 53/100 soles) a la firma del presente contrato, como garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por **EL ARRENDATARIO** en virtud del presente contrato, la garantía será depositada en la cuenta señalada en la cláusula cuarta y comprende todos los mecanismos que buscan proteger los intereses de la universidad.

El importe entregado como garantía, no devengará intereses o rentas y será devuelto al finalizar el contrato, siempre que, el arrendatario haya cumplido con todas sus obligaciones asumidas por el presente contrato y no haya generado daños al **LOCAL 1**.

Para la ejecución de la garantía, **LA UNI** comunicará a **EL ARRENDATARIO** para que, en el plazo de tres días naturales de haber recaído en incumplimiento contractual, subsane lo advertido; caso contrario, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento.

De no cumplir con subsanar en el plazo otorgado por la UNI, esta quedará facultada para ejecutar la garantía y hacerla suya sin perjuicio de las acciones legales destinadas para la recuperación del inmueble, entre ellas, la resolución de pleno derecho.

CLÁUSULA SEXTA: MORA Y CLÁUSULA PENAL

Si la renta no fuera pagada conforme lo señala la cláusula cuarta, **EL ARRENDATARIO** incurrirá automáticamente en mora, debiendo abonar conforme a lo acordado entre las partes, por cada día de retraso en el pago del arrendamiento, un recargo equivalente al 0.5% del monto mensual; este importe es adicional a la renta pactada.

Sin perjuicio de lo antes señalado, **LA UNI** quedará facultada para solicitar la desocupación de **EL ESPACIO 1**, y de ser el caso para iniciar las acciones legales correspondientes, destinadas a que **EL ARRENDATARIO** cumpla con las obligaciones plasmadas en el presente contrato.

CLAÚSULA SEPTIMA: DE LA ENTREGA Y USO DE EL ESPACIO 1

Las partes convienen, que la entrega y el uso de **EL ESPACIO 1**, se realizará según el detalle señalado a continuación:

- 7.1. Uso exclusivo de **EL ESPACIO 1**: **EL ARRENDATARIO** se compromete a usar **EL ESPACIO 1** únicamente para actividades de clubes deportivos, conforme a lo establecido en la cláusula primera.
- 7.2. **LA UNI** entregará la posesión de **EL ESPACIO 1**, el día 01 de febrero de 2025.
- 7.3. En caso el retraso en la entrega de **EL ESPACIO 1** sea atribuible a **EL ARRENDATARIO**, **LA UNI** enviará una comunicación por escrito a **EL ARRENDATARIO** a efectos de que proceda a la recepción de **EL ESPACIO 1**, en un plazo máximo de 2 días contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación, en caso **EL ARRENDATARIO** no cumpla con recibir **EL ESPACIO 1** en el tiempo señalado, **LA UNI** a su elección podrá:

- Dar como entregado a satisfacción de **EL ARRENDATARIO** **EL ESPACIO 1**, debiéndose considerar la fecha de recepción de **EL ESPACIO 1**, el tercer día posterior a la recepción de la comunicación que requiere a **EL ARRENDATARIO** la recepción de **ESPACIO 1**, o

- Resolver el contrato de pleno derecho, no pudiendo **EL ARRENDATARIO**, reclamar la devolución de cualquier suma dineraria otorgada a **LA UNI** en calidad de adelanto de arrendamiento.

7.4. **EL ARRENDATARIO** se obliga a que sus actividades comerciales en **EL ESPACIO 1** sean desarrolladas de lunes a viernes desde las 05:00 horas hasta las 23:00 horas, los sábados desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas y domingos desde la 09:00 horas hasta las 15:00 horas, adicionalmente, el personal de **EL ARRENDATARIO**, podrán ingresar a las instalaciones de **EL INMUEBLE**, a efectos de ingresar al **ESPACIO 1**, de lunes a domingo, 30 minutos antes del inicio de la jornada de atención, y deberá salir como máximo 30 minutos después de finalizada la hora de atención. **EL ARRENDATARIO** acepta que la UNI pueda establecer medidas de seguridad a efectos de controlar el ingreso de los usuarios del servicio de **EL ARRENDATARIO**, asumiendo **EL ARRENDATARIO** de comunicar dichas medidas a sus contratantes.

7.5. El desarrollo de las actividades de **EL ARRENDATARIO**, deberá ceñirse bajo las condiciones previstas en el presente contrato o el reglamento que **LA UNI** pueda establecer, quedando expresamente establecido que el uso de **EL ESPACIO 1**, en ningún caso podrá afectar el orden público ni la moral, y las buenas costumbres, bajo apercibimiento de operar la resolución automática y de pleno derecho del presente Contrato por causa atribuible a **EL ARRENDATARIO**.

El incumplimiento de **EL ARRENDATARIO** de las obligaciones que asume en la presente cláusula, será causal de resolución de pleno derecho del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EL ESPACIO 1.

- 8.1. **EL ARRENDATARIO**, declara su conformidad con las características de **EL ESPACIO 1**, debiendo **EL ARRENDATARIO** equiparlo y acondicionarlo.
- 8.2. La implementación y acondicionamiento de **EL ESPACIO 1** será de cuenta, costo y cargo de **EL ARRENDATARIO**.
- 8.3. Bajo ninguna circunstancia, la demora en el acondicionamiento de **EL ESPACIO 1** o en la apertura del mismo, será causa para que se disminuya el monto del arrendamiento.

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS

Será de cuenta y responsabilidad **EL ARRENDATARIO**, el obtener cualquier tipo de permiso o licencia que requiera para el desarrollo de sus actividades, por lo que queda establecido que **EL ARRENDATARIO** gestionará, obtendrá y asumirá todos y cada uno de los costos que demanden:

- a. La licencia de funcionamiento de **EL ESPACIO 1**; y,
- b. Cualquier otro permiso, licencia o autorización necesaria para el desarrollo de sus actividades en **EL ESPACIO 1**.

EL ARRENDATARIO gestionará, por su cuenta y costo, las licencias y/o permisos señalados precedentemente, desde el momento en que **LA UNI** le haga entrega de **EL ESPACIO 1**, debiendo obtener todos los permisos y licencias, antes de la apertura y atención.

Asimismo, en el supuesto de que **EL ARRENDATARIO** requiera tener elementos publicitarios, como letreros, anuncios, entre otros, deberá tener el consentimiento escrito de **LA UNI**, siendo por cuenta y costo de **EL ARRENDATARIO**, obtener los permisos municipales que se requieran.

Cualquier sanción que impongan a **LA UNI**, por causa imputable a **EL ARRENDATARIO**, ésta se obliga a pagar y/o devolver dicho monto a **LA UNI** dentro de las 24 horas siguientes de la imposición de la infracción; caso contrario **EL ARRENDATARIO** pagará a **LA UNI**, una penalidad ascendente a 0.5% del monto de la Renta mensual por cada día de retraso en la devolución, sin perjuicio de la obligación de reembolsar las sumas pagada por **LA UNI**, el incumplimiento de lo expuesto por parte de **EL ARRENDATARIO**, será causal de resolución del pleno derecho del contrato.

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE EL ARRENDATARIO

- **EL ARRENDATARIO** está especialmente obligado a:

- a) Recibir **EL ESPACIO 1** en la fecha pactada.
- b) Cuidar **EL ESPACIO 1** que toma en arrendamiento de manera diligente y dándole el uso establecido en el presente contrato, no pudiendo -por ningún motivo- darle uso distinto al pactado, salvo autorización expresa y escrita de **LA UNI**.
- c) Pagar puntualmente la renta y las demás obligaciones económicas asumidas en el presente contrato.
- d) Dar aviso inmediato a **LA UNI** de cualquier usurpación o perturbación que se intente contra **EL ESPACIO 1**; así como de cualquier daño, desperfecto y/o perjuicio que sufra por cualquier causa.
- e) **EL ARRENDATARIO** no podrá: (i) variar o ampliar el uso de **EL ESPACIO 1**, y/o, (ii) variar o modificar el nombre comercial o marca, salvo expreso consentimiento por escrito de **LA UNI**.
- f) Permitir a **LA UNI** la inspección periódica de **EL ESPACIO 1** y/o de sus instalaciones, debiendo reparar por su total cuenta y costo, los desperfectos y/o daños en **EL ESPACIO 1**. La inspección deberá ser programada previamente y comunicada a **EL ARRENDATARIO** con una anticipación mínima de 2 días.
- g) No hacer uso, ni permitir el uso imprudente de **EL ESPACIO 1** o el uso contrario al orden público, obligándose a mantener indemne a **LA UNI**, respecto de cualquier queja, reclamo y/o responsabilidad en general, imputada por el Municipio correspondiente y/o terceros en general.
- h) No subarrendar, total o parcialmente **EL ESPACIO 1** ni ceder en forma alguna el presente Contrato, salvo autorización expresa y escrita de **LA UNI**.
- i) Devolver **EL ESPACIO 1** al vencimiento del plazo de vigencia de este Contrato, sin más deterioro que el ocasionado por su adecuado y prudente uso.
- j) Cumplir con todas las ordenanzas municipales relativas al funcionamiento de locales comerciales.
- k) Pagar todas las tasas, impuestos y demás contribuciones a las que el funcionamiento de **EL ESPACIO 1** pudiera dar lugar.
- l) Pagar las multas y sanciones que se pudiera imponer como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones vigentes, y acreditar a la sola solicitud de **LA UNI** el oportuno y adecuado cumplimiento de tales obligaciones.



- m) Cumplir puntual y correctamente con todas las obligaciones del presente Contrato.
- n) Tomar las medidas necesarias con sus proveedores e instruirlos a fin de que respeten estrictamente los horarios y zonas de acceso no autorizadas.
- o) No utilizar el área materia de arrendamiento para promover o participar directa o indirectamente, de cualquier forma, de propaganda, publicidad u otra actividad política, salvo autorización expresa y escrita de **LA UNI**.
- p) No tener o utilizar materiales inflamables, químicos, sustancias tóxicas o fuegos artificiales dentro de **EL ESPACIO 1**, a excepción de los estrictamente necesarios para ejecutar su actividad comercial, siempre que no sean nocivos a terceros.
- q) Solicitar la autorización de **LA UNI** para la colocación de carteles o avisos de publicidad comercial de cualquier naturaleza en **EL ESPACIO 1** siempre y cuando cuente con las autorizaciones de las entidades públicas o privadas respectivas.
- r) **EL ARRENDATARIO** se hace responsable por cualquier daño o perjuicio que causen en **EL ESPACIO 1**, asimismo la infracción de cualquiera de las estipulaciones del presente contrato producirá la resolución automática del mismo, quedando expedido el derecho de **LA UNI** para accionar conforme Ley.
- s) Realizar en **EL ESPACIO 1**, por cuenta y costo propio, las obras e instalaciones necesarias para la instalación de acabados, acondicionamiento, extintores, sistemas de detección de humo y periódica renovación.
- t) Mantener en óptimas condiciones de limpieza, apariencia y seguridad de **EL ESPACIO 1**, debiendo hacerse cargo a su costo de reparaciones o mantenimientos que sean necesarios de los equipos, luminarias y/o accesorios de **EL ESPACIO 1**.
- u) Cumplir y hacer cumplir por su personal dependiente los horarios de atención y todas las demás disposiciones señaladas en este Contrato, y las normas establecidas con posterioridad a la suscripción del presente contrato.
- v) No introducir modificaciones en **EL ESPACIO 1** sin autorización expresa y escrita de **LA UNI**; las mejoras, sean útiles y/o de recreo, introducidas por **EL ARRENDATARIO** en **EL ESPACIO 1**, quedarán en beneficio de **LA UNI** sin reembolso de ninguna clase, en el supuesto de que **EL ARRENDATARIO**, necesite retirar alguna mejora, deberá contar con la autorización de **LA UNI**, debiendo **EL ARRENDATARIO** asumir el costo del retiro de la mejora, cuando sea autorizado.
- w) Responder inmediatamente en caso de producirse en **EL ESPACIO 1**, daños y perjuicios ocasionados por acción u omisión de **EL ARRENDATARIO**, su personal dependiente o sus proveedores, paralelamente, comunicará los hechos a **LA UNI**.
- x) De ser el caso, gestionar a su costo y pagar los derechos de las sociedades de gestión colectiva tales como Apdayc y Unimpro entre otros, en caso deseen poner canciones en **EL ESPACIO 1**.
- y) **EL ARRENDATARIO** deberá mantener limpio el espacio arrendado y las áreas adyacentes, garantizando su adecuado estado de funcionamiento.

LA UNI está obligada especialmente a:



- 14
- a) Cumplir puntual y correctamente con todas las obligaciones del presente Contrato.
 - b) Mantener la limpieza las áreas comunes de **EL INMUEBLE**.
 - c) Velar por la seguridad de EL INMUEBLE, sin que esto importe que deban brindar seguridad a los bienes que se encuentren en **EL ESPACIO 1**, ni a los clientes de EL ARRENDATARIO
 - d) Velar para que los servicios que son pagados por **EL ARRENDATARIO**, sean suministrados sin desperfectos ni interrupciones, salvo programaciones de mantenimiento y hechos catalogados como caso fortuito y fuerza mayor.
 - e) Realizar el mantenimiento necesario en las áreas comunes de EL INMUEBLE.

DÉCIMO PRIMERA: DE LOS SERVICIOS

Los servicios públicos y cualquier otro contratado por EL ARRENDATARIO, deberán ser pagados por este, cuando cuente con medidor independiente, o el servicio se encuentre a nombre de EL ARRENDATARIO o de algún tercero, pero que esté al servicio de EL ARRENDATARIO.

En el supuesto que los servicios sean comunes, **EL ARRENDATARIO** se obliga a pagar mensualmente los servicios detallados y utilizados en **EL ESPACIO 1**, para ello, **LA UNI**, comunicará los importes consumidos mensualmente, debiendo **EL ARRENDATARIO** cancelar los importes dentro de los 3 días útiles siguientes de comunicado el importe de cada servicio más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto por Promoción Municipal.

El consumo de los servicios de las áreas comunes, serán cancelados a prorrata entre todos los arrendatarios, dentro de los tres (3) días útiles siguientes de comunicado el importe a pagar por cada servicio, el cual incluirá el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal; el costo se determinará conforme lo señalado en la cláusula décimo segunda.

Sin perjuicio de lo expuesto, no será imputable a **LA UNI**, cualquier desperfecto que pueda surgir en el suministro de agua y energía eléctrica, por lo que **EL ARRENDATARIO**, no podrá justificar descuentos en el arrendamiento y/o retraso en los pagos u otros análogos por la falta de suministro de agua y energía eléctrica

Los conceptos mencionados son meramente enunciativos, pudiendo corresponder a **EL ARRENDATARIO** el pago de otros servicios que utilice u otros que sean dispuestos por Ley.

El incumplimiento de **EL ARRENDATARIO** de las obligaciones que asume en la presente cláusula, será causal de resolución de pleno derecho del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil.

DÉCIMO SEGUNDA: DE LOS GASTOS COMUNES

EL ARRENDATARIO pagará como mantenimiento, una suma mensual que será determinada por el área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento y será comunicada el primer día hábil de cada mes, que serán destinados al pago de los gastos comunes, tales como el servicio de limpieza, seguridad, mantenimiento, energía y agua de las áreas comunes de EL INMUEBLE.

El servicio de vigilancia que ofrece **LA UNI**, será exclusivo para las áreas comunes de **EL INMUEBLE** y no para **EL ESPACIO 1** objeto de arrendamiento, por lo que queda expresamente establecido entre las partes que **LA UNI** no es responsable por la seguridad interna de **EL ESPACIO 1** ni los productos o bienes muebles ubicados en su interior durante la vigencia del presente contrato, ni asume obligación de protección o cuidado del mismo, correspondiendo a **EL ARRENDATARIO** adoptar las medidas correspondientes para tales fines y asumir los riesgos y responsabilidades que de ello se deriven, liberando a **LA UNI** de toda responsabilidad, incluso contra terceros que se pudieran ver afectados.

LA UNI no asume responsabilidad alguna por los robos, desapariciones, fugas, desperfectos o siniestros que se ocasionen u originen en **EL ESPACIO 1** objeto de arrendamiento, sean éstos producidos por negligencia, caso fortuito o fuerza mayor; no teniendo, en consecuencia, **EL ARRENDATARIO** derecho a reclamo alguno, debiendo ésta asumir las previsiones necesarias, cumpliendo con las normas técnico legales que al efecto dicten las entidades y autoridades competentes, siendo su obligación contratar los seguros que señale la ley, además de tomar las providencias que su juicio considere convenientes, todo por su cuenta y riesgo.

El servicio de limpieza, será exclusivamente para las áreas comunes de **EL INMUEBLE** no incluyen el servicio de limpieza interno de **EL ESPACIO 1**, ni la remoción de los desechos y/o residuos que origine **EL ARRENDATARIO** en su actividad comercial, por lo que será exclusiva responsabilidad de **EL ARRENDATARIO**, que los residuos o desechos que se originen en **EL ESPACIO 1**, sean removidos o trasladados al final de cada día como mínimo, en los lugares, y horarios establecidos por **LA UNI**, el incumplimiento de la obligación señalada en la presente cláusula, será causal de resolución de pleno derecho del contrato por parte de **LA UNI**.

EL ARRENDATARIO será responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de **EL ESPACIO 1** en su totalidad, incluyendo redes eléctricas, sanitarias y demás instalaciones, cumpliendo con normas técnicas y de seguridad vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SUPERVISIÓN Y CONTROL

LA UNI podrá inspeccionar en cualquier momento el estado físico y el uso de **EL ESPACIO 1**, estas inspecciones serán realizadas por el área de Control Patrimonial, previa coordinación con **EL ARRENDATARIO**.

En caso de daños o incumplimientos, **EL ARRENDATARIO** deberá asumir las reparaciones de forma inmediata y a su costo exclusivo.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: NO EXCLUSIVIDAD EN EL USO DE LOS ESPACIOS COMUNES

EL ARRENDATARIO reconoce y acepta que el presente contrato no otorga exclusividad en el uso de los espacios comunes ubicados en el **Sector "V"** del Campus de **LA UNI**. Dichos espacios podrán ser utilizados simultáneamente por otros usuarios, arrendatarios, personal o estudiantes de **LA UNI**, según lo dispongan las normas internas de la universidad.

El uso de los espacios comunes por parte de **EL ARRENDATARIO** deberá respetar las normas de convivencia, seguridad y mantenimiento establecidas por **LA UNI**, así como las disposiciones que regulen el acceso y el uso adecuado de dichos espacios.

Cualquier alteración, obstrucción o uso indebido de los espacios comunes por parte de **EL ARRENDATARIO** podrá ser considerado incumplimiento contractual, facultando

a **LA UNI** a tomar las medidas correctivas correspondientes, incluyendo la resolución de pleno derecho del contrato si fuera necesario.

EL ARRENDATARIO, declara conocer que **LA UNI**, podrá establecer espacios o locales adicionales para el arrendamiento, no pudiendo alegar tal hecho para la disminución de la renta o la resolución del contrato.

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA: DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en el presente contrato por el incumplimiento del pago de obligaciones a cargo de **EL ARRENDATARIO**, en el supuesto de que **EL ARRENDATARIO** no cumpla con el pago íntegro y oportuno de cualesquiera de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente contrato y cuya penalidad no esté acordada en otras cláusulas del presente contrato, **EL ARRENDATARIO** se entenderá constituido en mora sin necesidad de intimación desde la fecha en que se produzca el mencionado incumplimiento, y se aplicará automáticamente, sobre la suma adeudada, un importe equivalente a 0.5% por cada día de retraso, hasta la fecha en que **EL ARRENDATARIO** cumpla con cancelar el importe correspondiente, todo ello sin perjuicio de la facultad de **LA UNI** de resolver el contrato de pleno derecho y solicitar la devolución de **EL ESPACIO 1**.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD.

- a. **EL ARRENDATARIO** libera de toda responsabilidad a **LA UNI** de cualquier reclamo o queja realizado por los asistentes y/o clientes de **EL ARRENDATARIO**, ya sea por la atención brindada, defectos de los productos o servicios que ofrezca, obligándose a cancelar cualquier sanción, penalidad, indemnización que se imponga a **LA UNI**, dentro de las 24 horas del requerimiento que realice **LA UNI**.
- b. Se deja expresa constancia, de que no existe ningún tipo de vínculo laboral entre el personal que trabaje para **EL ARRENDATARIO** y **LA UNI**, debiendo **EL ARRENDATARIO** hacerse cargo de todos los pagos en favor del personal que trabaje para él.
- c. En el supuesto de que se clausuró las actividades desarrolladas en **EL INMUEBLE** por parte de cualquier autoridad competente por causa imputable a **EL ARRENDATARIO**, ésta deberá hacerse cargo del pago de cualquier sanción impuesta, y de ser el caso indemnizar a los demás arrendatarios que hayan arrendado locales en **EL INMUEBLE**, por las pérdidas producidas por los días de cierre éste.
- d. Cualquier pago de multa, derecho u otro que se imponga a **LA UNI** por causa imputable **EL ARRENDATARIO** deberá ser cancelada por **EL ARRENDATARIO**, en un plazo máximo de 24 horas de haber tomado conocimiento de la sanción, de no realizar el pago correspondiente, se obliga a pagar a **LA UNI**, una penalidad equivalente a 0.5% del Monto de la Renta por cada día de retraso, manteniéndose la obligación de **EL ARRENDATARIO** de pagar la multa correspondiente, el incumplimiento de lo establecido, facultará a **LA UNI** a iniciar las acciones legales correspondientes, para reclamar el monto de la sanción, la penalidad y una indemnización por daños y perjuicios.
- e. **EL ARRENDATARIO** declara que **LA UNI** tiene la posibilidad de limitar el ingreso de público, si es que se supera el aforo permitido, o por cualquier otro motivo que pueda poner en riesgo al público, por lo que **EL ARRENDATARIO** no podrá alegar ningún perjuicio por esta causa.
- f. **EL ARRENDATARIO**, declara que **LA UNI** no asume responsabilidad alguna frente a los empleados, clientes, proveedores o terceros que desarrollen relaciones comerciales o civiles con **EL ARRENDATARIO**. En virtud a lo expuesto, en caso **LA UNI** se vea involucrada en cualquier acción judicial y/o administrativa interpuesto por cualquier tercero involucrado con **EL ARRENDATARIO** con motivo de sus

actividades comerciales o civiles. **EL ARRENDATARIO** deberá indemnizar a **LA UNI** por todos los gastos en que ésta haya incurrido para ejercer su defensa, así como por cualquier pérdida, daño o perjuicio acaecido por las acciones y/o procesos indicados, el pago deberá realizarlo **EL ARRENDATARIO**, dentro de las 24 horas de solicitado por **LA UNI**.

- g. **EL ARRENDATARIO** asume toda la responsabilidad ante cualquier accidente, siniestro o evento imprevisto que pudiera originarse del desarrollo de su actividad, en virtud a lo expuesto, **EL ARRENDATARIO** asume de manera expresa, incondicional e irrevocable, la obligación de mantener indemne a **LA UNI** ante cualquier acción, demanda o denuncia que sea interpuesta contra **LA UNI** como consecuencia de las actividades de **EL ARRENDATARIO**, así como se obliga a pagar a **LA UNI** todo y cualquier gasto, costo, incluyendo honorarios de abogados, costas y costos procesales, en que **LA UNI** incurra por su defensa, como consecuencia de haberse interpuesto en su contra acciones legales originadas en las actividades de **EL ARRENDATARIO** en **EL INMUEBLE**, sin reserva ni limitación alguna.

El incumplimiento de **EL ARRENDATARIO** de las obligaciones que asume en la presente cláusula, será causal de resolución de pleno derecho del contrato por parte de **LA UNI**, conforme a lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESOLUCION

1. **EL ARRENDATARIO**, declara tener conocimiento de las obligaciones que asume en el presente contrato, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
2. En virtud a lo expuesto, **LA UNI** podrá resolver de pleno derecho el presente contrato mediante carta notarial remitida al domicilio de **EL ARRENDATARIO**, haciendo saber su decisión de resolver, según lo previsto en el Artículo 1430 del Código Civil, en caso se produzca cualquiera de los siguientes eventos:
 - a. Si **EL ARRENDATARIO** incumple con el pago de dos (02) meses y quince (15) días de la renta pactada, **LA UNI** queda facultada a iniciar las acciones que fueren pertinentes para obtener la desocupación y devolución de **EL ESPACIO 1**.
 - b. Si **EL ARRENDATARIO** da al **ESPACIO 1** destino diferente de aquel para el que se le concedió expresamente o permite algún acto contrario al orden público y/o las buenas costumbres.
 - c. Si **EL ARRENDATARIO** subarrienda, cede, otorga en concesión o administración, traspasa (en todo o en parte) o, de cualquier otra forma, transfiere la posesión de **EL ESPACIO 1**.
 - d. Si **EL ARRENDATARIO** no cumple con cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Contrato.
 - e. Si se presentara el incumplimiento de las obligaciones asumidas por **EL ARRENDATARIO** cuyo incumplimiento sea causal de resolución de pleno derecho.
 - f. Negativa a permitir inspecciones por parte de **LA UNI**.

En todos los casos que se pacte la resolución de pleno derecho, la resolución operará de pleno derecho al amparo del artículo 1430 del Código Civil cuando **LA UNI** comunique, vía notarial a **EL ARRENDATARIO**, que quiere valerse de esta cláusula.

La resolución implicará la pérdida de la garantía entregada por **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ALLANAMIENTO FUTURO

De conformidad al artículo 594° del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30201, y el artículo 330° del Código Procesal Civil, **EL ARRENDATARIO** declara de manera expresa allanarse a la demanda judicial para restituir el inmueble materia de

arrendamiento, por las causales de vencimiento de contrato o por incumplimiento de pago de arrendamiento estipulado en el artículo 1697° del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DE LA DEVOLUCION DE EL ESPACIO 1

- 19.1. **EL ESPACIO 1** deberá ser devuelto a **LA UNI** en perfecto estado de conservación, salvo el desgaste causado por el uso normal y ordinario.
- 19.2. La devolución de **EL ESPACIO 1** deberá ocurrir dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la conclusión del presente Contrato, sea por vencimiento del plazo de vigencia de este contrato, de cualquiera de sus renovaciones o por resolución del mismo.
- 19.3. En caso que llegada la fecha de vencimiento del presente contrato, y no existiendo renovación del mismo, o si resuelto el contrato **EL ARRENDATARIO** no cumpliera con desocupar **EL ESPACIO 1** objeto de arrendamiento, deberá continuar abonando a **LA UNI** un importe igual a la renta fija pactada por cada mes o fracción de mes que transcurra entre la fecha de vencimiento y la de la efectiva desocupación de **EL ESPACIO 1**, sin que este pago signifique la prórroga o la continuación de la relación contractual del arrendamiento, ni la paralización de los procesos judiciales para la recuperación de **EL ESPACIO 1** o rentas atrasadas, conforme a los artículos 1700° y 1704° del Código Civil, sin perjuicio de las penalidades pactadas en el presente contrato.
- 19.4. Por cada día de atraso en la devolución de **EL ESPACIO 1**, **EL ARRENDATARIO** pagará a **LA UNI** una multa diaria cuyo monto será equivalente al 0.5% de la Renta Mensual, sin perjuicio del derecho de **LA UNI** de iniciar las acciones legales correspondientes. La penalidad antes mencionada se hará efectiva a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de quince (15) días mencionado en el numeral 19.1. precedente.
- 19.5. Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan que, si **EL ARRENDATARIO** decidiera desocupar **EL ESPACIO 1** antes del plazo establecido para el vencimiento, o resolverlo, deberá comunicarlo a **LA UNI** con 15 días de anticipación, periodo durante el cual deberá cancelar la renta convenida. En caso **EL ESPACIO 1** fuera desocupado antes del vencimiento o el presente contrato sea resuelto, **LA UNI** ejecutará la garantía de fiel cumplimiento quedando en su beneficio el importe total.
- 19.6. Asimismo, en el supuesto que **EL ARRENDATARIO** no entregue **EL ESPACIO 1** en la fecha de vencimiento de **EL CONTRATO** o resuelto éste, **LA UNI** quedará facultada si lo estima conveniente, a no permitir la apertura de **EL ESPACIO 1** de **EL ARRENDATARIO**, en el caso que **LA UNI** ejerza la medida señalada en el presente párrafo, no será responsable por el daño que puedan sufrir los productos de **EL ARRENDATARIO** o sus bienes, así como de sus pérdidas.
- 19.7. De producirse la resolución del presente Contrato, **EL ARRENDATARIO** se encontrará obligado a pagar íntegramente cualquier deuda o cumplir con cualquier otra obligación que mantenga a favor de **LA UNI**, haciendo entrega de los recibos correspondientes debidamente cancelados por las obligaciones impagas y a devolver **EL ESPACIO 1** de manera inmediata. Al momento de la devolución de **EL ESPACIO 1** se levantará un acta suscrita por **LA UNI** y por **EL ARRENDATARIO**, haciendo constar las condiciones de entrega y las reservas de derechos que las partes estimaren convenientes. Todos los daños que haya sufrido **EL ESPACIO 1** y/o las reparaciones y/o reposiciones que deban realizarse, deberán ser efectuadas y realizadas por **EL ARRENDATARIO** las reparaciones y/o reposiciones serán deducidas de la Garantía otorgada por **EL ARRENDATARIO**, según lo establecido en el presente Contrato.



CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS ANEXOS

Forman parte integral del contrato las Bases Administrativas, la propuesta técnica y económica.

CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL ARRENDATARIO declara que la conformación de su patrimonio y que sus ingresos no provienen de actividades de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera declara que el destino de los ingresos que genere el presente contrato no será utilizado para actividades delictivas.

EL ARRENDATARIO se obliga a que sus empleados y subcontratistas deberán aplicar políticas anticorrupción, **EL ARRENDATARIO**, permitirá a **LA UNI**, o a quien actúe por cuenta de ella, a verificar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula, sin que la falta de verificación o revisión signifique liberar de responsabilidad a **EL ARRENDATARIO**.

EL ARRENDATARIO y sus colaboradores y/o terceros actuando de manera directa e indirecta en su favor, se obligan a:

1. No participar en actos de corrupción, ni entregar sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor, beneficios y/o dádivas, ni influir en la decisión de terceros, sean estos funcionarios o servidores públicos o privados o a sus familiares o relacionados con éstos, para la obtención de algún beneficio y/o ventaja indebida a su favor.
2. No realizar pagos de facilitación (importes pagados para agilizar o simplificar algún trámite) por encargo o en nombre de **EL ARRENDATARIO**.
3. No realizar lavado de activos, entendiéndose como tal al ocultamiento, encubrimiento, traslado, transferencia de dinero, bienes o ganancias, cuyo origen ilícito se conocía o se debía conocer; con el fin de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso.
4. No Financiar al Terrorismo, entendiéndose como tal, cuando por cualquier medio, directa o indirectamente, voluntariamente se provea, aporte o recolecte medios, fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos o de cualquier naturaleza, sean de origen lícito o ilícito, con la finalidad de cometer cualquiera de los actos relacionados al delito de terrorismo, la realización de sus fines o asegurar la existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales.

EL ARRENDATARIO declara que, ni ella, ni sus socios, agentes o empleados con funciones directivas han estado o están actualmente involucrados en algún proceso legal vinculado a temas de corrupción y/o lavado de activos.

EL ARRENDATARIO está obligada a avisar a **LA UNI**, de manera inmediata, si llegase a solicitársele en la prestación de sus servicios, sea en forma directa o indirecta, la comisión de una infracción a lo dispuesto en la presente cláusula.

EL ARRENDATARIO se obliga a cumplir con las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en caso le sean aplicables, evitando a que la utilicen, utilicen a terceros y/o sus subsidiarias, como un vehículo para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

EL ARRENDATARIO se obliga a informar a su personal y a todo tercero que directa o indirectamente tenga relación con la prestación del servicio, respecto a las condiciones de este compromiso.



El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula constituye causal de resolución de pleno derecho del presente contrato.

Asimismo, **LA UNI**, podrá resolver de pleno derecho el presente contrato, en caso el **EL ARRENDATARIO** o alguno de sus directores, gerentes, funcionarios o terceros subcontratados o que trabajen para él, se viera inmerso en una investigación por actos de corrupción o lavado de activos que sea de público conocimiento, sin que sea necesario que exista una sentencia condenatoria ni la interposición de una demanda o denuncia en su contra.

El ejercicio de esta facultad por parte de **LA UNI**, no generará en favor de **EL ARRENDATARIO** derecho indemnizatorio alguno, renunciando éste en forma expresa, a cualquier reclamo al respecto.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO Y RENUNCIA

Las modificaciones introducidas al presente Contrato deberán constar, necesariamente, en documento escrito debidamente suscrito por las partes (adenda).

El hecho que una de las partes no ejerza algún derecho conferido en virtud del presente Contrato no se entenderá como una renuncia a tal derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: COSTOS LEGALES, NOTARIALES

EL ARRENDATARIO asumirá los gastos notariales en que se incurran para la legalización de firmas en el presente documento, si estima conveniente legalizarlo, sin perjuicio de lo expuesto, el hecho de que el presente contrato no se legalicen las firmas de los intervinientes, no resta validez al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

En todo lo no previsto, el presente Contrato de Arrendamiento se regirá por las disposiciones del Código Civil y las demás normas aplicables de la Legislación Peruana.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Todas las controversias, derivadas o relacionadas con este contrato, serán resueltas de forma definitiva mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad

El Tribunal Arbitral deberá estar compuesto por tres (3) miembros que necesariamente deberán ser abogados colegiados; cada una de las Partes designará un árbitro. En el caso que una de las Partes no designe al árbitro que le corresponde, la Cámara de Comercio lo designará en el plazo previsto en el Reglamento.

Los dos árbitros designados designarán a su vez al tercer árbitro, quien ejercerá la presidencia del Tribunal Arbitral. En caso de que los referidos árbitros no lleguen a un acuerdo respecto a la designación del tercer árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, en idioma español.

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. Todos los gastos del proceso serán asumidos por la parte que no se vea favorecida con la decisión del Tribunal Arbitral. En caso de requerirse, por mandato legal, el auxilio de los jueces y tribunales, las partes se someten a la competencia de los jueces y tribunales de Lima Cercado, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DE LAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones entre las partes, serán consideradas como válidas, únicamente si son realizadas en el domicilio señalado por las partes. Sin perjuicio de lo expuesto, para comunicación ordinaria vinculados a temas de coordinación las partes señalan los siguientes correos electrónicos:

LA UNI patrimonio@uni.edu.pe

EL ARRENDATARIO alfredod@b2.pe

CLAÚSULA VIGÉSIMO SEPTIMA: DOMICILIOS

Las partes señalan como sus domicilios para los efectos contractuales, los indicados en la introducción del presente Contrato, los que se entenderán por no variados en tanto que no se curse a la contraparte una comunicación notarial designando nuevo domicilio para los fines legales, dentro del radio urbano de la ciudad de Lima.

Tales domicilios se entenderán válidos también para los efectos de las notificaciones de cualquier clase entre las partes.

Lima, 12 de febrero del 2025

Pablo Alfonso Lopez Chau

Rector

Universidad Nacional de Ingeniería

DNI: 25331980

Tenorio Levano José Adolfo

Representante Legal

Gym Once S.A.C.

DNI: 07506927

ANEXO 01

UBICACIÓN DEL ESPACIO 1 EN EL SECTOR "V" DEL CAMPUS UNIVERSITARIO



ANEXO 02

DESCRIPCION DE EL ESPACIO 1 01 DEL SECTOR "V"

Descripción General:

- **Área útil:** Aprox. **1,020.25 m²**, distribuidos en:
 - **Primer nivel:** **1,020.25m²**, donde se ubican las principales áreas funcionales del edificio.
 - **Segundo nivel:** **320.79 m²**, destinado a espacios técnicos y de servicios.
- **Tipo de construcción:** Estructura metálica con divisiones externas en albañilería acabados duraderos, diseñada para soportar un alto tránsito de personas y diversas actividades.
- **Niveles:**
 - **Primer nivel:** Este piso cuenta con:
El espacio está sub dividido con materiales de drywall y vidrio templado, lo que le proporciona una estructura moderna y funcional. Cuenta con dos servicios higiénicos, una oficina y un almacén, además de un área amplia destinada para las instalaciones de máquinas de uso deportivo, brindando un ambiente adecuado para la realización de actividades deportivas y administrativas.
- **Altura:** Techos elevados que proporcionan una adecuada ventilación y la posibilidad de realizar adaptaciones estructurales según las necesidades.

Condiciones Generales:

- **Estructura portante:** Pórticos de metal con bases reforzadas que garantizan la estabilidad ante cargas dinámicas y sismos.
- **Acabados:**
 - Paredes externas a base de albañilería y divisiones internas en base a divisiones en seco pintado, ofreciendo un acabado limpio y funcional, también se considera divisiones en vidrio.
 - Pisos revestidos con materiales de alta resistencia al desgaste.
- **Techos y cubiertas:** Diseñados para proteger eficazmente contra las condiciones climáticas y permitir un mantenimiento eficiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Unidad De Abastecimiento
Área De Control Patrimonial

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

ACTA DE ENTREGA DEL ESPACIO 1 DEL SECTOR "V"

En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de marzo del año 2025, siendo las 09:00 horas, se procede a la entrega definitiva del Espacio 1, con un área de 1,020.25 m², ubicado en el Sector V del Campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), correspondiente al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes.

Cabe indicar que, conforme al contrato, la entrega del espacio estaba programada para el 13 de febrero de 2025; sin embargo, debido a que la UNI no contaba con habilitada la energía eléctrica, la entrega se realiza finalmente el 15 de marzo de 2025.

I. PARTES INTERVINIENTES

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA – LA UNI, representada por el señor CPC César Augusto Guillén Romaní, identificado con DNI N.º 09631167, en su calidad de Jefe del Área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento – UNI.

EL ARRENDATARIO – GYM ONCE S.A.C., representada por el señor José Adolfo Tenorio Lévano, identificado con DNI N.º 07506927, en su calidad de representante legal, con RUC N.º 20562970496.

II. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ENTREGADO

- **Ubicación:** Entre la Av. Túpac Amaru y la Av. 18 de enero, Sector V del campus de la UNI.
- **Área total:** 1,020.25 m²
- **Referencia:** Conforme al plano de ubicación adjunto como ANEXO 01 del contrato.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESPACIO

Primer nivel (1,020.25 m²):

- Espacios funcionales para actividades deportivas y administrativas.
- Subdivisiones internas en drywall y vidrio templado.
- Dos servicios higiénicos, una oficina y un almacén.
- Área amplia destinada a instalaciones de máquinas deportivas.

Construcción y acabados:

- Estructura metálica con pórticos y bases reforzadas.
- Paredes externas en albañilería, divisiones internas en seco y vidrio.
- Pisos resistentes al desgaste, techos y cubiertas diseñados para ventilación y mantenimiento eficiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Unidad De Abastecimiento
Área De Control Patrimonial

IV. CONDICIONES DE ENTREGA

- El espacio se encuentra en buen estado de conservación.
- EL ARRENDATARIO se compromete a realizar un uso adecuado del espacio, respetando las normativas establecidas en el contrato de arrendamiento y sus respectivas cláusulas.

V. ANEXOS

Se adjunta el **Anexo 1**, que contiene el plano de ubicación

VI. OBSERVACIONES

- Se está entregando al arrendatario el espacio de manera tardía respecto a la fecha contractual, por lo que se recomienda la formalización de la entrega a través de la presente acta.

En señal de conformidad, se suscribe la presente acta por duplicado, en el lugar y fecha indicados.

POR LA UNI

CPC César Augusto Guillén Romani
DNI N.º 09631167
Jefe del Área de Control Patrimonial
Unidad de Abastecimiento – UNI

POR EL ARRENDATARIO

José Adolfo Tenorio Levano
DNI N.º 07506927
Representante Legal – GYM ONCE S.A.C.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Unidad De Abastecimiento
Area De Control Patrimonial

ANEXO 01

UBICACIÓN DEL ESPACIO 1 EN EL SECTOR "V" DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

AV 15 DE ENERO





Lima, 04 de Setiembre de 2025

Señores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (UNI)

Presente.

Atención: **Dr. Arturo Talledo Coronado**
 Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el debido respeto para expresar formalmente nuestra intención de renovar por un periodo adicional de seis (6) meses el *Contrato de Arrendamiento de bien inmueble*, en virtud de lo establecido en la Cláusula Cuarta – Plazo de Ejecución y Renovación. Dicho contrato fue otorgado a nuestra representada a través de la Buena Pro derivada del proceso de Arrendamiento por Convocatoria Pública, Bases Administrativas N.º 001-2024-UNI, correspondiente al arrendamiento del Espacio 01 del sector “V” del Campus Universitario.

Es importante resaltar que, si bien el contrato fue suscrito en la fecha establecida, nuestras actividades en el referido espacio pudieron iniciar efectivamente recién el 15 de marzo del presente año, debido a que en el periodo inmediato anterior no se nos brindó el servicio de energía eléctrica necesario para el normal desarrollo de nuestras operaciones. Esta situación ocasionó un desfase en el inicio de nuestras labores, aspecto que consideramos relevante poner en su conocimiento, pues impactó directamente en el aprovechamiento pleno del tiempo inicialmente pactado.

En ese sentido, y en estricto cumplimiento de lo estipulado contractualmente, solicitamos se sirva considerar la renovación del contrato por seis (6) meses adicionales, con el propósito de dar continuidad a las actividades comprometidas y garantizar la adecuada utilización del espacio arrendado en beneficio tanto de nuestra institución como de la propia Universidad.

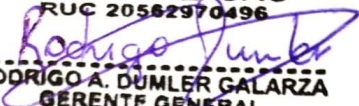
Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas, así como con la correcta conservación y uso del bien inmueble arrendado. Del mismo modo, manifestamos nuestra disposición para atender cualquier requerimiento adicional o documentación que la Universidad considere necesaria para formalizar el procedimiento de renovación.



Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la confirmación respectiva, reafirmando nuestra voluntad de mantener una relación de cooperación institucional sólida y transparente.

Sin otro particular, me despido con la mayor consideración y estima.

Atentamente,

GYM ONCE SAC
RUC 20562970496


RODRIGO A. DUMLER GALARZA
GERENTE GENERAL

RODRIGO ALONSO DUMLER GALARZA
GERENTE GENERAL
GYM ONCE SAC



Firmado digitalmente por:
TALLEDO CORONADO Arturo Fernando
FAU 20169004359 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 10/09/2025 13:51:30-0500